

1501334-97.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2256662/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20365386 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8735/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2256662 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501334-97.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501334-97.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2256662/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20365386 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8735/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2256662 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

8735/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAGO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

YAGO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 10h55min, na Rua Fundador Paulino Gato, 500, Bairro São José, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 8,36 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 61 porções), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, conforme laudo de

constatação prévia (fls. 17/19) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100).

A denúncia foi recebida no dia 02 de fevereiro de 2022 (fls. 159/162). O réu foi citado (fls. 133) e apresentou defesa prévia (fls. 136/142).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo que, ao final, o réu foi interrogado (fls. 345/349).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, observando a primariedade e os maus antecedentes (mídia audiovisual). Já a Defesa, em memoriais escritos, requereu a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito de posse de droga para consumo pessoal; a aplicação da atenuante decorrente da menoridade relativa; a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de dois terços; a imposição de regime inicial aberto; e a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 345/349).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada, conforme se extrai do boletim de ocorrência (fls. 12/14), do auto de prisão em flagrante (fls. 04), do auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), do laudo de constatação prévia (fls. 17/19), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100) e das demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre o réu.

Em juízo, a testemunha Cleber César Roque Pedruci, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando, num conhecido ponto de tráfico, avistou o réu, que ao notar a viatura saiu andando. O policial Fernando o abordou e encontrou com ele 10 pinos de cocaína e um celular. Questionado se havia mais drogas, o réu levou os policiais até um terreno baldio, onde encontraram mais 51 pinos da mesma cor cinza. A respeito das drogas, o réu confessou aos policiais que eram dele e que ele estava traficando. Não foi realizada busca na residência do acusado, pois ele mora do outro lado da cidade. O réu lhe disse que vendia cada pino por R\$ 10,00. Uma menor de idade foi conduzida à delegacia junto ao réu, pois ela confessou que estava trabalhando como olheira. Não conhecia o réu antes da abordagem (fls. 341).

Em depoimento judicial, a testemunha Fernando Barcelo Antônio, policial militar, corroborou a versão contada por seu colega de farda (fls. 342).

Em interrogatório judicial, o réu Yago Alexandre Oliveira dos Santos negou a autoria dos fatos. Disse que foi até o local para buscar 10 pinos de cocaína, que eram brancos, para seu uso pessoal e, ao ser questionado pelos policiais, contou para eles onde havia conseguido as drogas, local este em que os policiais encontraram os outros pinos, que não eram do réu. Pagou R\$ 100,00 nos 10 pinos. Foi até o Bairro São José comprar a droga, porque em seu bairro não vendem cocaína branca. Não foi realizada diligência em sua residência. Não conhecia os policiais que o abordaram (fls. 343/344).

Desta forma, diante dos depoimentos dos policiais militares e do cenário fático a envolver a prisão do réu, não resta qualquer dúvida de que a substância entorpecente apreendida era destinada ao tráfico ilícito.

Ressalta-se ainda que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do acusado. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Este é o entendimento do Col. STF: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse

particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).

Ademais, para a configuração do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, não é exigida prova da mercancia dos entorpecentes, mas, sim, que a droga encontrada era para consumo por terceiros, o que ficou demonstrado pelo contexto fático em que o entorpecente foi apreendido, estando as porções já embaladas individualmente e prontas para consumo.

O interrogatório do réu foi bastante esclarecedor no que se refere à comprovação da prática do tráfico, sendo que ele assumiu a propriedade de parte dos entorpecentes encontrados. E, apesar de ter afirmado que eles eram destinados ao seu uso próprio, tal circunstância restou afastada por todo o contexto em que a droga foi encontrada. Ele afirmou que não trabalha, o que denota que não teria condições financeiras de adquirir, de uma única vez, a quantidade de drogas que estava em seu poder e apenas para seu uso. Ademais, o local é conhecido como ponto de venda e uso de drogas.

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade delitiva do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, de rigor a procedência da ação, a fim de condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas previsto na denúncia. Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, devido à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Este é o entendimento deste E.

Tribunal: "É firme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para fins de majoração da pena-base" (STJ, HC 249015/SP, Rel.^a Min.^a Laurita Vaz, 5ª T., DJe 34/4/2013).

Na segunda fase, apesar da menoridade relativa do réu na data do fato, a pena permanece inalterada, uma vez que: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76). Ausentes também outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a reprimenda do réu em 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, retratado em acórdão proferido no HC 118.553/MS, relatora a ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para passar a admitir, diante das peculiaridades de cada caso concreto, a possibilidade de fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

No caso específico dos autos, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido (61 pinos), o que demonstra que o acusado vinha mantendo atividade organizada à traficância, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Ademais, a fixação de regime prisional mais brando não se mostra suficiente a atender aos aspectos retributivo e preventivo da pena, não obstante a primariedade do réu. Neste sentido, "Tráfico privilegiado - Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida - Fração redimensionada - Recurso Ministerial parcialmente provido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos - Recurso Ministerial provido. Regime mais gravoso - Necessidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente - Recurso Ministerial parcialmente provido. Redução dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo "quantum" de pena fixado - Reprimenda mantida - Recurso não provido. Concessão da justiça

gratuita - Hipossuficiência deverá ser comprovada no juízo de execução - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500277-58.2020.8.26.0545; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021).

Por outro lado, a pena restritiva de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); réu não reincidente em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição é suficiente (art. 44, III do CP).

Como a pena privativa de liberdade supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 01 salário mínimo.

Cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei nº 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública para condenar o réu YAGO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal, em regime inicial semiaberto, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

Revogo a prisão preventiva, pois não permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar, principalmente em razão da substituição da pena operada e também porque se trata de acusado primário e sem antecedentes criminais, não subsistindo os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu, com urgência.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA